

1501754-29.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2019915/2022 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 22585060 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 228/22/371 - 98º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501754-29.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501754-29.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2019915/2022 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 22585060 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 228/22/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2019915 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2019915 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 228/22/371 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSE CEZAR GIRÃO CANDIDO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 06h, na Av. Vereador João de Luca, nº 7.900, nesta Comarca, PETERSON WILLY DOS SANTOS, menor de 21 anos, qualificado a fls. 20 e JESSÉ CEZAR GIRÃO CANDIDO, qualificado a fls. 39, subtraíram da vítima G. S. F., mediante grave ameaça exercida com a simulação do porte de arma de fogo, uma motocicleta HONDA/PCX 150, placa GDX7J16, chassi 9C2KF3400MR001127 e um aparelho celular Note (auto de exibição/apreensão em fls. 09

e B. O. em fls. 17/18). Consta, ainda, que no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 20h30, na Rua Delfino Faccini, altura do nº 1.300, nesta comarca de São Paulo, PETERSON WILLY DOS SANTOS e JESSÉ CEZAR GIRÃO CANDIDO, qualificados em fls. 20 e 39, respectivamente, traziam consigo e transportavam, em suas vestimentas, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 28 (vinte e oito) porções de maconha (24,8g) (auto de exibição e apreensão em fls. 09; fotografia em fls. 10; laudo de constatação em fls. 12/14)", pelo que foram dados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram defesas preliminares. Ouviram-se vítima e testemunhas arroladas pelas partes.

Os réus foram interrogados ao final, passando-se aos debates.

O Ministério Público bateu-se pela condenação apenas de PETERSON pelo roubo, e pela desclassificação da imputação de tráfico para o delito de posse de drogas para uso próprio, em relação a ambos os réus.

A Defesa insistiu no pleito absolutório, por falta de provas, quanto ao roubo, bem como na desclassificação da conduta quanto ao delito de tóxicos.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

Materialidade provada pela apreensão da motocicleta recuperada, bem como pela apreensão dos tóxicos, cuja natureza entorpecente está demonstrada por regular laudo toxicológico definitivo.

Autoria do roubo, porém, duvidosa.

É certo que os réus, incontrovertidamente, foram abordados na posse da motocicleta roubada oito dias antes.

Ora, o decurso de oito dias desde a subtração não permite concluir que o encontro da "res furtiva" em poder dos réus constitua elemento indiciário mais valioso do próprio roubo.

Resta como elemento de autoria o reconhecimento da vítima.

Este, porém, não se mostra suficientemente seguro para alicerçar uma condenação.

De fato, em Juízo e sob contraditório, o ofendido apontou apenas PETERSON, e o fez de forma pouco convicta, afirmando-o apenas semelhante, em sua memória, com o roubador que teria "levado sua motocicleta", o que repetiu expressamente quando indagado pelo Defensor.

Contudo, em sede policial, a vítima narrara que PETERSON era o condutor da outra motocicleta, que simulava a posse de arma de fogo, e que fora JESSÉ quem apeara da garupa e saíra pilotando a motoneta da vítima.

Não é tudo.

Em sede policial, a vítima avistara apenas os dois detidos, ou seja, o reconhecimento não obedeceu aos ditames do artigo 226, do Código de Processo Penal, o que era tão mais importante justamente pelo tempo decorrido desde o roubo e para evitar ou minimizar qualquer possibilidade de indução do ofendido.

Indução que não se pode descartar, ao contrário: em sede policial, a vítima disse, textualmente, "apesar dos agentes no momento da empreitada criminoso estarem usando capacete os reconheceu como os indivíduos que subtraíam seus bens no dia dos fatos já que tem a mesma compleição física" (sic - fl. 18), o que o ofendido hoje tornou a reafirmar.

Ora, é muito pouco para um reconhecimento seguro afirmar que os suspeitos têm compleição física semelhante aos roubadores, especialmente quando nenhum deles tem compleição física especialmente notável.

E parece sintomático que, confrontado aos réus ao lado de figurantes, a vítima tenha apontado apenas PETERSON, sem convicção, e ainda individuado sua conduta de forma contraditória ao quanto fizera em sede antejudicial, ou seja, invertendo os papéis dos roubadores.

Antes tais circunstâncias todas, o Juízo tem fundadas dúvidas sobre o reconhecimento afirmado pela vítima, dúvida que somente pode vir em benefício dos acusados.

Daí a absolvição de ambos pelo roubo.

Quanto à posse dos entorpecentes, as partes, incontrovertidamente, reconhecem que não

há suficientes elementos circunstanciais ou indiciários que apontem para a traficância.

De fato, a quantidade apreendida, dividida entre os réus, não é incompatível com o uso pessoal, especialmente ante a notícia de que planejavam uma viagem à praia –o que os réus vêm afirmando desde seus interrogatórios policiais.

Dessa forma, impõe-se a desclassificação da conduta e, por consequência, a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível territorialmente competente para prosseguimento do feito, nos termos do artigo 383, § 2º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO os réus PETERSON WILLY DOS SANTOS e JESSÉ CEZAR GIRÃO CANDIDO da imputação de infringir o artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Ainda, desclassifico a imputação original de infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, para adequar a conduta de ambos os réus ao tipo do artigo 28, da Lei 11.343/06, e, com o trânsito em julgado desta decisão, determino a REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL competente, nos termos do artigo 383, § 2º., do Código de Processo Penal.

Não subsistem motivos de custódia cautelar, pelo que revogo a prisão preventiva dos réus, expedindo-se alvarás de soltura clausulados.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA